



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 139 del 13/11/2025

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC).

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **tredici**, del mese di **novembre**, alle ore **11:00**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale. Intervengono:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
BIANCARDI VINCENZO	SINDACO	Presente		
ALAIA ANNA	VICESINDACO	Presente		
BIANCARDI LUIGI	ASSESSORE	Presente		
BIANCARDI GIOVANNI	ASSESSORE	Presente		
CERBONE SANTINA	ASSESSORE	Presente		

Tot. **5** Tot. **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione, (art. 97.4a del T.U. n. 267/2000), il **SEGRETARIO COMUNALE, Avv. Stefania Urciuoli**.

Il **SINDACO Dott. Vincenzo Biancardi**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

Con VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione.

1. di adottare il PUC relativamente alle tavole di zonizzazione:

- D1a Zonizzazione del territorio comunale quadrante 1 1:10.000
- D1b Zonizzazione del territorio comunale quadrante 1 1:5.000
- D1c Zonizzazione del territorio comunale quadrante 1 1:2.000
- D1d Zonizzazione del territorio comunale quadrante 1 1:2.000

Si assentano: Alaia Anna e Biancardi Luigi

Sono presenti: Biancardi Vincenzo, Cerbone Santina, Biancardi Giovanni;

Si procede alla discussione e alla votazione delle singole tavole di zonizzazione:

- D1a Zonizzazione del territorio comunale quadrante 2 1:10.000
- D1b Zonizzazione del territorio comunale quadrante 2 1:5.000
- D1c Zonizzazione del territorio comunale quadrante 2 1:2.000
- D1d Zonizzazione del territorio comunale quadrante 2 1:2.000
- D1e Zonizzazione del territorio comunale 1:2.000

2. di adottare il PUC relativamente alle tavole di zonizzazione:

- D1a Zonizzazione del territorio comunale quadrante 2 1:10.000
- D1b Zonizzazione del territorio comunale quadrante 2 1:5.000
- D1c Zonizzazione del territorio comunale quadrante 2 1:2.000
- D1d Zonizzazione del territorio comunale quadrante 2 1:2.000
- D1e Zonizzazione del territorio comunale 1:2.000

Sono presenti: Biancardi Vincenzo, Biancardi Giovanni, Biancardi Luigi, Cerbone Santina, Alaia Anna.

Si procede alla discussione e alla votazione sul Piano Urbanistico Comunale nella sua generalità e unitarietà.

Viste le precedenti votazioni

3. di adottare il PUC nella sua unitarietà e costituito dai seguenti elaborati, ivi compreso lo studio geologico:

Relazione generale

R1 RELAZIONE GENERALE

Inquadramento territoriale e programmatico

- A1 Inquadramento territoriale strutturale 1:25.000
- A2 Avella nel Piano territoriale Regionale della Campania 1:100.000
- A3.1 Avella nel Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Avellino – Assetto strategico 1:10.000
- A3.2 Avella nel Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Avellino - Quadro delle trasformabilità 1:10.000
- A4.1 Avella nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico della ex Campania Centrale - pericolosità idraulica 1:5.000
- A4.2 Avella nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico della ex Campania Centrale - pericolosità frana 1:5.000
- A5 Avella nel Parco del Partenio 1:10.000

Elementi conoscitivi di base relativi al territorio comunale

Aerofotogrammetria di base

- B1 Aggiornamento dell'aerofotogrammetria di base 1:5.000

Componenti strutturali del territorio comunale

- B2.1a Vincoli archeologici 1:5.000
- B2.1b Vincoli paesaggistici ed ambientali 1:10.000
- B2.1c Edifici vincolati
- B2.1d Fasce di rispetto 1:10.000
- B2.2 Stratificazioni storiche degli insediamenti 1:5.000
- B2.3 Caratteri morfologici, percettivi e paesaggistici del territorio – le unità di Paesaggio 1:10.000
- B2.4 Connessioni ecologiche esistenti 1:10.000
- B2.5 Risorse storico culturali 1:10.000

Perimetrazione degli insediamenti abusivi

- B 3.1 Individuazione delle aree oggetto di condono ai sensi della L.47/1985, L.724/1994, L.326/2004 1:5000
- B3.2 Elenco degli interventi oggetto di condono ai sensi della L.47/1985, L.724/1994, L.326/2004

Reti infrastrutturali esistenti e in via di realizzazione

- B 4.1 Rete di pubblica illuminazione 1:5.000

B 4.2 Rete elettrica ed elettrodotti 1:5.000

B 4.3 Rete idrica 1:5.000

Dotazione di servizi e spazi pubblici

B5.1 Attrezzature di interesse generale e standard urbanistici esistenti 1:5.000

B5.2 Mobilità urbana e territoriale 1:5.000

Approfondimenti specifici

C1 Lettura della morfologia urbana ed individuazione delle unità di morfologia urbana 1:5.000

Anagrafe edilizia

C2 Classificazione tipologica degli elementi edilizi 1:5000

C2.1 Destinazioni d'uso e 1:5.000

C2.2 Stato di conservazione 1:5.000

C2.3 Tipologie costruttive e numero di piani 1:5.000

C2.4 Permeabilità e spazi aperti 1:5000

Bilancio Urbanistico

C3.1 Zonizzazione del PRG vigente sovrapposto al rilievo attuale 1:5.000

C3.2 Livelli di attuazione del PRG ed iniziative in corso dell'amministrazione comunale 1:5.000

Elaborati di progetto

D1a Zonizzazione del territorio comunale 1:10.000

D1b Zonizzazione del territorio comunale 1:5.000

D1c/d/e Zonizzazione del territorio comunale 1:2.000

D2 Mobilità di progetto 1:5.000

D3 Attrezzature di interesse generale e standard urbanistici previsti 1:5.000

D4 Rete ecologica di progetto 1:10.000

D5 Norme tecniche di attuazione

Valutazione Ambientale strategica

VAS1 Rapporto Ambientale

VAS2 Sintesi non tecnica

Atti di programmazione degli interventi

API1 Polarità del territorio rurale ed aperto 1:2000

API2 L'area archeologica dell'Anfiteatro Romano 1:2000

API 3 La collina del Castello Normanno. Indicazioni progettuali 1:2000

API 4 Interventi di integrazione urbanistica nel centro urbano

Studi specialistici

Studi Archeologici

Relazione Storico- Archeologico

Carta delle presenze archeologiche 1:5000

Piano di zonizzazione acustica

ZA1 Relazione tecnica

ZA2 Piano di Zonizzazione Acustica. Planimetria Centro Urbano 1:2000

ZA3 Piano di Zonizzazione Acustica. Planimetria Intero Territorio 1:10.000

ZA4 Piano di Zonizzazione Acustica. Norme Tecniche di Attuazione

Studio agronomico

Relazione tecnica. Studio agronomico dell'uso del suolo finalizzato alla formazione del PUC

Carta dell'uso agricolo del suolo 1:10.000

Valutazione di Incidenza

Relazione della Valutazione di Incidenza

4. di dare atto che, in virtù di tale adozione, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento di attuazione per il Governo del territorio scattano le misure di salvaguardia di cui all'art. 10 della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii.
5. di dare atto, che il PUC adottato, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 16 e ss.mm.ii. e dall'art. 3 del suo Regolamento di attuazione verrà depositato presso la Segreteria Comunale e presso l'Ufficio precedente e pubblicato sul sito istituzionale del comune. Di detto deposito verrà data notizia sul BURC e sull'albo pretorio del Comune, e che, a partire dalla data di detta pubblicazione, chiunque potrà prendere visione degli elaborati costituenti il PUC nonché presentare osservazioni entro il termine di 60 gg. ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di attuazione per il governo del territorio;
6. di dare atto altresì che entro 90 gg. dalla data della pubblicazione del Piano, la presente Giunta valuterà e recepirà le osservazioni di cui al precedente punto;
7. di demandare al responsabile del procedimento la predisposizione, successivamente all'esame delle osservazioni, dell'eventuale aggiornamento del PUC da parte dei progettisti e l'eventuale aggiornamento degli studi specialistici da parte dei altri professionisti incaricati;
8. di demandare il Responsabile del Procedimento alla trasmissione all'Ufficio gli elaborati connessi alla Valutazione Ambientale Strategica ed alla VinCa.
9. Di prendere atto dell'attestazione del Responsabile del Servizio UTC, arch. Pasquale Maiella, come da allegato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC).

Premesso che

- il Comune di Avella è dotato di strumento urbanistico P.R. G. approvato con delibera di Giunta Regionale n° 4649 del 26.05.80 e n° 11934 del 28.12.82, e regolamento edilizio approvato con deliberazione amministrazione provinciale n. 207 del 20/11/2000 e al D.P.A.P. n 1 del 03/01/2001;
- con L.R. 13/2008 è stato approvato il Piano Territoriale Regionale della Campania;
- con Delibera del Commissario Straordinario 42 del 25/02/2014 è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale di Avellino;
- che l'art.23 comma 2 della legge regionale recita "che il PUC deve essere redatto in coerenza delle disposizioni del PTR e del PTCP";
- l'art. 23 comma 2 della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. recita che "Il Puc, in coerenza con le disposizioni del Ptr e del Ptcp:
- individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l'attuazione degli stessi;
- definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvopastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi;
- determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera b);
- stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non suscettibili di trasformazione;
- indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la tutela e la valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale;
- promuove l'architettura contemporanea e la qualità dell'edilizia pubblica e privata, prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione;
- disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone;
- tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, anche vietando l'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive fatti salvi gli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli;
- assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all'assetto geologico e geomorfologico del territorio comunale, così come risultante da apposite indagini di settore preliminari alla redazione del piano."
- l'art. 5 della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. promuove idonee forme di pubblicità, di consultazione e di partecipazione dei cittadini nei processi di pianificazione.

Considerato che

- con Delibera di G.C. n n°11 del 11/02/2019 l'Amministrazione comunale di Avella ha manifestato la volontà di redigere il nuovo Piano Urbanistico Comunale ai sensi della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii;
- con Delibera di G.C. n 24 del 31.03.2021 l'Amministrazione comunale di Avella ha individuato l'Autorità Competente in materia di VAS;
- con Determina con Determinazione CUC n° 43RS(254RG) del 08/07/2020 è stato affidato al RTP prof. arch. Pasquale Miano, arch. Federico Grieco, arch. Giuseppe Ruocco, ing. Marianna Romei, ing. Andrea Miano, dott. agr. Aniello Arbucci, dott. arch. Eugenia Bellofatto, arch. Gabriella De Luzio l'incarico di

- redazione del PUC e del RUEC della VAS e delle altre attività connesse;
- con prot. 1757 del 26.03.2021 il RTP del prof. Miano ha trasmesso gli elaborati costituenti il Preliminare di Piano;
 - con Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 31/03/2021 è stato approvato il Preliminare di PUC;
 - il giorno 17 maggio 2022 a seguito di avviso sul BURC n. 40 del 26/04/2022 si sono tenute le audizioni delle organizzazioni sociali, culturali, economico – professionali, sindacali ed ambientaliste di livello provinciale, ai sensi della art. 24 ed art. 47 della L.R. 16/04 e art. 3 della Direttiva 2001/42CE;
 - che con pubblicazione sul BURC n° 40 del 26.04.2022 veniva indetta audizione preliminare alla predisposizione della proposta di Piano Urbano Comunale per il giorno 17.05.2022 alle ore 16,00
 - con nota prot. 12516 del 11/11/2025 il RTP prof. arch. Miano, ha trasmesso i seguenti elaborati costituenti il PUC, ivi compresi gli elaborati VAS e Vinca

Relazione generale

R1 RELAZIONE GENERALE

Inquadramento territoriale e programmatico

A1 Inquadramento territoriale strutturale 1:25.000

A2 Avella nel Piano territoriale Regionale della Campania 1:100.000

A3.1 Avella nel Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Avellino – Assetto strategico 1:10.000

A3.2 Avella nel Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Avellino - Quadro delle trasformabilità 1:10.000

A4.1 Avella nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico della ex Campania Centrale - pericolosità idraulica 1:5.000

A4.2 Avella nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico della ex Campania Centrale - pericolosità frana 1:5.000

A5 Avella nel Parco del Partenio 1:10.000

Elementi conoscitivi di base relativi al territorio comunale

Aerofotogrammetria di base

B1 Aggiornamento dell'aerofotogrammetria di base 1:5.000

Componenti strutturanti del territorio comunale

B2.1a Vincoli archeologici 1:5.000

B2.1b Vincoli paesaggistici ed ambientali 1:10.000

B2.1c Edifici vincolati

B2.1d Fasce di rispetto 1:10.000

B2.2 Stratificazioni storiche degli insediamenti 1:5.000

B2.3 Caratteri morfologici, percettivi e paesaggistici del territorio – le unità di Paesaggio 1:10.000

B2.4 Connessioni ecologiche esistenti 1:10.000

B2.5 Risorse storico culturali 1:10.000

Perimetrazione degli insediamenti abusivi

B 3.1 Individuazione delle aree oggetto di condono ai sensi della L.47/1985, L.724/1994, L.326/2004 1:5000

B3.2 Elenco degli interventi oggetto di condono ai sensi della L.47/1985, L.724/1994, L.326/2004

Reti infrastrutturali esistenti e in via di realizzazione

B 4.1 Rete di pubblica illuminazione 1:5.000

B 4.2 Rete elettrica ed elettrodotti 1:5.000

B 4.3 Rete idrica 1:5.000

Dotazione di servizi e spazi pubblici

B5.1 Attrezzature di interesse generale e standard urbanistici esistenti 1:5.000

B5.2 Mobilità urbana e territoriale 1:5.000

Approfondimenti specifici

C1 Lettura della morfologia urbana ed individuazione delle unità di morfologia urbana 1:5.000

Anagrafe edilizia

C2 Classificazione tipologica degli elementi edilizi 1:5000

C2.1 Destinazioni d'uso e 1:5.000

C2.2 Stato di conservazione 1:5.000

C2.3 Tipologie costruttive e numero di piani 1:5.000

C2.4 Permeabilità e spazi aperti 1:5000

Bilancio Urbanistico

C3.1 Zonizzazione del PRG vigente sovrapposto al rilievo attuale 1:5.000

C3.2 Livelli di attuazione del PRG ed iniziative in corso dell'amministrazione comunale 1:5.000

Elaborati di progetto

D1a Zonizzazione del territorio comunale 1:10.000

D1b Zonizzazione del territorio comunale 1:5.000

D1c/d/e Zonizzazione del territorio comunale 1:2.000

D2 Mobilità di progetto 1:5.000

D3 Attrezzature di interesse generale e standard urbanistici previsti 1:5.000

D4 Rete ecologica di progetto 1:10.000

D5 Norme tecniche di attuazione

Valutazione Ambientale strategica

VAS1 Rapporto Ambientale

VAS2 Sintesi non tecnica

Atti di programmazione degli interventi

API1 Polarità del territorio rurale ed aperto 1:2000

API2 L'area archeologica dell'Anfiteatro Romano 1:2000

API 3 La collina del Castello Normanno. Indicazioni progettuali 1:2000

API 4 Interventi di integrazione urbanistica nel centro urbano

Studi specialistici

Studi Archeologici

Relazione Storico- Archeologico

Carta delle presenze archeologiche 1:5000

Piano di zonizzazione acustica

ZA1 Relazione tecnica

ZA2 Piano di Zonizzazione Acustica. Planimetria Centro Urbano 1:2000

ZA3 Piano di Zonizzazione Acustica. Planimetria Intero Territorio 1:10.000

ZA4 Piano di Zonizzazione Acustica. Norme Tecniche di Attuazione

Studio agronomico

Relazione tecnica. Studio agronomico dell'uso del suolo finalizzato alla formazione del PUC

Carta dell'uso agricolo del suolo 1:10.000

Valutazione di Incidenza

Relazione della Valutazione di Incidenza

Considerato altresì che

- la disciplina contenuta nell'art. 78 del D.Lgs. 267/2000 obbliga all'astensione gli assessori che versino nelle condizioni ivi riportate, in quanto coinvolti per interessi propri o del coniuge o di propri parenti o affini sino al quarto, astenendosi dal prendere parte sia alla discussione che alla votazione e assumendone le relative responsabilità. L'obbligo suddetto in materia di strumenti urbanistici, si applica nei casi in cui sussista una relazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dei soggetti sopra indicati e riguarda anche eventuali interessi relativi alle parti del Piano;
- in sede di adozione o approvazione, gli strumenti urbanistici possono essere votati per singole parti (cd. approvazione frazionata). Gli astenuti potranno poi essere ammessi alla votazione finale, che deve essere unitaria nel rispetto della normativa vigente. A favore della frazionabilità degli strumenti urbanistici ai fini della sua adozione e/o approvazione milita, oltre che la prassi e la dottrina, anche la giurisprudenza (CdS. sez. IV decisione n. 4429/2004, CdS. sez. IV decisione n. 4429/2004, CdS. sez. II decisione n. 3255/2009) la quale, ha spesso affermato che il procedimento di votazione frazionata deve ritenersi legittimo;
- durante il tavolo tecnico del 11/11/2025, a seguito della consegna del PUC, si sono evidenziate dette incompatibilità fornendo indicazioni al progettista sulla suddivisione delle tavole di "zonizzazione" in due quadranti;
- con nota prot. 12516 del 11/11/2025 il RTP prof. arch. Miano, ha trasmesso la zonizzazione così suddivisa:

D1a Zonizzazione del territorio comunale quadrante 1 1:10.000

D1b Zonizzazione del territorio comunale quadrante 1 1:5.000

D1c Zonizzazione del territorio comunale quadrante 1 1:2.000

D1d Zonizzazione del territorio comunale quadrante 1 1:2.000

D1a Zonizzazione del territorio comunale quadrante 2 1:10.000

D1b Zonizzazione del territorio comunale quadrante 2 1:5.000

D1c Zonizzazione del territorio comunale quadrante 2 1:2.000

D1d Zonizzazione del territorio comunale quadrante 2 1:2.000

D1e Zonizzazione del territorio comunale 1:2.000

Vista

- La L. 1150/42 ss.mm.ii.;
- Il D.M. 1444/68;
- Il DPR 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"
- Il D. leg 42/2004 "Codice dei Beni culturali e del paesaggio";
- La Direttive Europea 2001/42/CE;
- La L.R. 16/2004 e ss.mm.ii.;
- La L.R. 19/2009 "Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa";
- La L.R. 1/2001 "Modifiche alla L.R. 19/2009";
- Il Regolamento di attuazione per il Governo del territorio di cui alla Delibera di G.R. n.5/2011;
- Il Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.P.G.R. 17/2009;
- Gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Campania di cui alla delibera di G.R. n. 203/2010.

Visto altresì l'art. 23 del Nuovo Regolamento 3/2025 di attuazione della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii che

prevede la possibilità di proseguire l'iter di adozione seguendo il precedente Regolamento 5/2011 fino al 31/12/2025.

Accertata

- la conformità alle leggi, ad agli regolamenti e strumenti urbanistici sovraordinati e di settore a attraverso l'attestazione a firma del Responsabile del procedimento redatta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento di Attuazione della L.R. 16/2004;

Si assentano: Biancardi Vincenzo e Biancardi Giovanni

Sono presenti: Biancardi Luigi, Alaia Anna, Cerbone Santina;

Si procede alla discussione e alla votazione delle singole tavole di zonizzazione

D1a Zonizzazione del territorio comunale quadrante 1 1:10.000

D1b Zonizzazione del territorio comunale quadrante 1 1:5.000

D1c Zonizzazione del territorio comunale quadrante 1 1:2.000

D1d Zonizzazione del territorio comunale quadrante 1 1:2.000

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

di adottare il PUC relativamente alle tavole di zonizzazione

D1a Zonizzazione del territorio comunale quadrante 1 1:10.000

D1b Zonizzazione del territorio comunale quadrante 1 1:5.000

D1c Zonizzazione del territorio comunale quadrante 1 1:2.000

D1d Zonizzazione del territorio comunale quadrante 1 1:2.000

Si assentano: Alaia Anna e Biancardi Luigi

Sono presenti: Biancardi Vincenzo, Cerbone Santina, Biancardi Giovanni;

Si procede alla discussione e alla votazione delle singole tavole di zonizzazione

D1a Zonizzazione del territorio comunale quadrante 2 1:10.000

D1b Zonizzazione del territorio comunale quadrante 2 1:5.000

D1c Zonizzazione del territorio comunale quadrante 2 1:2.000

D1d Zonizzazione del territorio comunale quadrante 2 1:2.000

D1e Zonizzazione del territorio comunale 1:2.000

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

di adottare il PUC relativamente alle **tavole di zonizzazione**

D1a Zonizzazione del territorio comunale quadrante 2 1:10.000

D1b Zonizzazione del territorio comunale quadrante 2 1:5.000

D1c Zonizzazione del territorio comunale quadrante 2 1:2.000

D1d Zonizzazione del territorio comunale quadrante 2 1:2.000

D1e Zonizzazione del territorio comunale 1:2.000

Sono presenti: Biancardi Vincenzo, Biancardi Giovanni, Biancardi Luigi, Cerbone Santina, Alaia Anna.

Si procede alla discussione e alla votazione sul Piano Urbanistico Comunale nella sua generalità e unitarietà.

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le precedenti votazioni

DELIBERA

- di adottare il PUC nella sua unitarietà e costituito dai seguenti elaborati, ivi compreso lo studio geologico:

Relazione generale

R1 RELAZIONE GENERALE

Inquadramento territoriale e programmatico

A1 Inquadramento territoriale strutturale 1:25.000

A2 Avella nel Piano territoriale Regionale della Campania 1:100.000

A3.1 Avella nel Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Avellino – Assetto strategico 1:10.000

A3.2 Avella nel Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Avellino - Quadro delle trasformabilità 1:10.000

A4.1 Avella nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico della ex Campania Centrale - pericolosità idraulica 1:5.000

A4.2 Avella nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico della ex Campania Centrale - pericolosità frana 1:5.000

A5 Avella nel Parco del Partenio 1:10.000

Elementi conoscitivi di base relativi al territorio comunale

Aerofotogrammetria di base

B1 Aggiornamento dell'aerofotogrammetria di base 1:5.000

Componenti strutturanti del territorio comunale

B2.1a Vincoli archeologici 1:5.000

B2.1b Vincoli paesaggistici ed ambientali 1:10.000

B2.1c Edifici vincolati

B2.1d Fasce di rispetto 1:10.000

B2.2 Stratificazioni storiche degli insediamenti 1:5.000

B2.3 Caratteri morfologici, percettivi e paesaggistici del territorio – le unità di Paesaggio 1:10.000

B2.4 Connessioni ecologiche esistenti 1:10.000

B2.5 Risorse storico culturali 1:10.000

Perimetrazione degli insediamenti abusivi

B 3.1 Individuazione delle aree oggetto di condono ai sensi della L.47/1985, L.724/1994, L.326/2004 1:5000

B3.2 Elenco degli interventi oggetto di condono ai sensi della L.47/1985, L.724/1994, L.326/2004

Reti infrastrutturali esistenti e in via di realizzazione

B 4.1 Rete di pubblica illuminazione 1:5.000

B 4.2 Rete elettrica ed elettrodotti 1:5.000

B 4.3 Rete idrica 1:5.000

Dotazione di servizi e spazi pubblici

B5.1 Attrezzature di interesse generale e standard urbanistici esistenti 1:5.000

B5.2 Mobilità urbana e territoriale 1:5.000

Approfondimenti specifici

C1 Lettura della morfologia urbana ed individuazione delle unità di morfologia urbana 1:5.000

Anagrafe edilizia

C2 Classificazione tipologica degli elementi edilizi 1:5000

C2.1 Destinazioni d'uso e 1:5.000

C2.2 Stato di conservazione 1:5.000

C2.3 Tipologie costruttive e numero di piani 1:5.000

C2.4 Permeabilità e spazi aperti 1:5000

Bilancio Urbanistico

C3.1 Zonizzazione del PRG vigente sovrapposto al rilievo attuale 1:5.000

C3.2 Livelli di attuazione del PRG ed iniziative in corso dell'amministrazione comunale 1:5.000

Elaborati di progetto

D1a Zonizzazione del territorio comunale 1:10.000

D1b Zonizzazione del territorio comunale 1:5.000

D1c/d/e Zonizzazione del territorio comunale 1:2.000

D2 Mobilità di progetto 1:5.000

D3 Attrezzature di interesse generale e standard urbanistici previsti 1:5.000

D4 Rete ecologica di progetto 1:10.000

D5 Norme tecniche di attuazione

Valutazione Ambientale strategica

VAS1 Rapporto Ambientale

VAS2 Sintesi non tecnica

Atti di programmazione degli interventi

API1 Polarità del territorio rurale ed aperto 1:2000

API2 L'area archeologica dell'Anfiteatro Romano 1:2000

API 3 La collina del Castello Normanno. Indicazioni progettuali 1:2000

API 4 Interventi di integrazione urbanistica nel centro urbano

Studi specialistici

Studi Archeologici

Relazione Storico- Archeologico

Carta delle presenze archeologiche 1:5000

Piano di zonizzazione acustica

ZA1 Relazione tecnica

ZA2 Piano di Zonizzazione Acustica. Planimetria Centro Urbano 1:2000

ZA3 Piano di Zonizzazione Acustica. Planimetria Intero Territorio 1:10.000

ZA4 Piano di Zonizzazione Acustica. Norme Tecniche di Attuazione

Studio agronomico

Relazione tecnica. Studio agronomico dell'uso del suolo finalizzato alla formazione del PUC

Carta dell'uso agricolo del suolo 1:10.000

Valutazione di Incidenza

Relazione della Valutazione di Incidenza

- di dare atto che, in virtù di tale adozione, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento di attuazione per il Governo del territorio scattano le misure di salvaguardia di cui all'art. 10 della L.R. 16/2004 de ss.mm.ii.
- di dare atto che il PUC adottato, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 16 e ss.mm.ii. e dall'art. 3 del suo Regolamento di attuazione verrà depositato presso la Segreteria Comunale e presso l'Ufficio procedente e pubblicato sul sito istituzionale del comune. Di detto deposito verrà data notizia sul BURC e sull'albo pretorio del Comune, e che, a partire dalla data di detta pubblicazione, chiunque potrà prendere visione degli elaborati costituenti il PUC nonché presentare osservazioni entro il termine di 60 gg. ai sensi dell'art.

- 7 del Regolamento di attuazione per il governo del territorio;
- di dare atto altresì che entro 90 gg. dalla data della pubblicazione del Piano, la presente Giunta valuterà e recepirà le osservazioni di cui al precedente punto;
 - di demandare al responsabile del procedimento la predisposizione, successivamente all'esame delle osservazioni, dell'eventuale aggiornamento del PUC da parte dei progettisti e l'eventuale aggiornamento degli studi specialistici da parte dei altri professionisti incaricati;
 - di demandare il responsabile del procedimento alla trasmissione all'Ufficio gli elaborati connessi alla Valutazione Ambientale Strategica ed alla VinCa.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma 1 e 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 13/11/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to MAIELLA PASQUALE

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO, E SOTTOSCRITTO.

SINDACO
f.to Dott. Vincenzo Biancardi

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Stefania Urciuoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/11/2025 in quanto:

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante.

Avella (AV), 13/11/2025

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Stefania Urciuoli

Copia conforme all'originale.

Avella (AV),

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Stefania Urciuoli